

תזכורת: שיטת הלימוד הישנה הייתה ללמוד את הפסוקים ועם כל פסוק ללמוד את ההלכות הרלוונטיות לאותו פסוק. מה שמכתיב את סדר הלימוד של ההלכות זהו הסדר הכרונולוגי של הפסוקים, והפסוקים נותנים משנה תוקף להלכות.

השיטה הזו החזיקה מעמד דורות רבים - עד הפיצוץ הגדול של המאה הראשונה לספירה, במובן שהמון תקנות חדשות צצו, ובבתי המדרש עבדו על חיבור הלכות לתורה שבכתב, מה שאומר ריבוי גדול מאוד של מדרשים. דברים השתנו - על הרבה פסוקים יש המון חומר שמתחבר לאותם פסוקים, וצורת הלימוד הזו הפכה להיות בלתי נסבלת. ישנם שני נימוקים למה לימוד התורה שבעל פה הפסיק להיות עוקב תורה שבכתב, למה החליטו לנתק את הלימוד של התורה שבעל פה מרצף הפסוקים:

1. להקל על הלימוד במציאות החדשה שנוצרה הדרך הנוחה יותר להקל על הלימוד היא לנתק, לא לחבר. ברגע שמנתקים את לימוד התורה שבעל פה מהפסוקים, אפשר להנות מהפריווילגיה של לסדר אותה לפי מתכונת חדשה, שמסודרת לפי נושאים - כי יש נושאים שחוזרים על עצמם כמה פעמים, מה שאומר שבשיטה הישנה אותם נושאים מפוזרים ומעורבבים אחד עם השני.

2. חז"ל יצרו את המשפט "כהרריס התלויים בשערה" - נוצר מצב שבו על כל שערה(פסוק) יש הרים שלמים של הלכות.

מתי המעבר אירע?

המעבר התרחש במאה השנייה לספירה, כאשר המעבר הוא מדורג - זה לא שחיסלנו את השיטה הישנה. ציבור הלומדים המבוגר והמנוסה ממשיך ללמוד בשיטה הישנה, במחובר לפסוקים. אבל בלימוד של הילדים הקטנים שמים דגש על שיטת לימוד שמנתקת את לימוד ההלכה מלימוד הפסוקים.

שני חכמים שחיו בתקופת המעבר

לחכם האחד קראו רבי עקיבא. רבי עקיבא בא ממשפחה של בורים, עמי ארצות, אנשים כפריים שלא הקפידו ולא ידעו, ורבי עקיבא עשה מהפך גדול בחייו בגיל מתקדם והוא הופך להיות אחד מגדולי חכמי ישראל של כל הדורות, והוא פועל באינטנסיביות מאוד גדולה בעולם הזה. הוא השקיע מפעל חיים בלחבר הלכות לפסוקים, כאשר החוטים שמחברים את ההלכות לפסוקים אפשר לקרוא להם מדרש - הוא דורש את הפסוקים וקושר אותם להלכות. החכם השני הוא רבי ישמעאל. הוא היה פחות מפורסם, פחות כריזמטי.

שניהם חיו בתקופת המרד של בר כוכבא, שפרץ בשנת 132 לספירה, נמשך 3 שנים, והביא שואה מאוד גדולה על הישוב היהודי בארץ, והישוב היהודי במרכז הארץ חוסל. רבי עקיבא היה אחד מהמנהיגים של המרד, והוא שרד אותו וגידל אחריו דור צעיר של 5 חכמים, כשהמפורסם ביניהם הוא רבי שמעון בר יוחאי, אבל החשוב ביניהם מבחינת ההלכה הוא רבי מאיר בעל הנס.

רבי עקיבא שאף לחבר בין ההלכה לפסוקים.

לפעמים זה בא לידי ביטוי שהמדרשים שלו הם מדרשים מוזרים, מאולצים, מדרשים שהם לא לוגיים, לא מתיישבים לנו בשכל. למשל, ראינו בשיעור הקודם על המדרש המצמצם - "עמוי ולא עמוי, פואבי ולא פואבית" - את הגברים אסור לגייר אבל את הנשים כן, כי הפסוק מדבר בלשון זכר. אבל הרי גם "לא תרצה" ו"לא תגנוב" מדברים בלשון זכר, אז זה לא משכנע אותנו - אבל ההלכה הזו הייתה ידועה אז, ורבי עקיבא פשוט שאף לחבר את ההלכות לפסוקים, עד שאמרו עליו "אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא

בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין של הלכות" (מקור 52). הוא דורש את ה' הידיעה ואת ו' החיבור ומוציא מהם הלכות, ולכן בצורה גוזמאית החכמים אומרים שהוא דורש גם את הקוצים של האותיות¹ למרות שהוא לא עשה את זה.

מקור 53

עונש כרת זהו עונש שמגיע מידי שמים. לכן דרשות על עונש כזה הן דרשות אגדתיות, לא הלכתיות, כי זה לא עונש שבני אדם צריכים ליישם.

רבי עקיבא מפרש את הביטוי "הכרת תיכרת" כאשר מהמילה הכרת הוא לומד דבר אחד ומהמילה תיכרת הוא לומד דבר אחד. רבי ישמעאל אומר לו "זיברה התורה בלשון בני אדם" - זהו סגנון דיבור, ולא צריך מכל דבר קטן ללמוד משמעויות נסתרות.

לרבי עקיבא יש הרבה מדרשים שנראים מוזרים. לרבי ישמעאל יש פחות מדרשים - גם הוא מנסה לחבר בין הפסוקים להלכות, אבל הוא שומר על רמה מסויימת של הגיון ולוגיקה.

דוגמה להבדל בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל

נחזור לדיני גירושין, לספר דברים כ"ד - "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה". ברמת העיקרון אנו לומדים שאת הגת שהבעל כותב הוא צריך לתת בידה של האישה. אבל זה לא תמיד כל כך נעים לתת את זה לאישה ביד.

במשנה, במכסת גיטין, כתוב - "הזורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה, או בתוך חצרה, הרי זו מגורשת". זה בעצם הקלה לבעל המגרש, שיכול להימנע מהמפגש הטעון.

מדרש אחד, המופיע בספר מדרשי הלכה על דברים הנקרא ספרי, אומר - "וכתב ונתן בידה - אין לי אלא בידה. ובגינתה ובחצרה פניו? תלמוד לומר 'ונתן' ונתן" - כלומר פעם אחד ללמד שצריך לתת ביד, ופעם אחת ללמד שמותר לזרוק לבית.

המדרש השני מופיע בירושלמי - "ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון" - וכי מידו לקח? אלא מה הוא מידו? מרשותו". כלומר חז"ל באים ואומרים - מה פירוש המילה יד? "רשות", כמו בביטוי "יד שניה". המילה יד בשפה העברית משמשת לא רק בתור יד פיזית אלא גם בתור רשות, שטח, טריטוריה. ולכן כשאומרים ונתן בידה זה לא חייב להיות יד פיזית אלא מספיק לשים את זה בשטח שמוגדר בחוק כשייך לה. זהו מדרש הגיוני, כי הוא מרחיב את ההגדרה של יד.

יש לנו כאן שני מדרשים, הראשון מאפיין את התפישה של רבי עקיבא(הוא לא של רבי עקיבא) והשני את התפישה של רבי ישמעאל(הוא לא של רבי ישמעאל).

מדרש יוצר מדרש מקיים

מדרש יוצר - יוצר הלכה חדשה. יש פסוק מהתורה שבכתב, ומהפסוק הזה דורשים משהו. יש חוט, ודרכו מגיעים מהפסוק לתובנה חדשה, לחוק חדש. התהליך במדרש יוצר הוא קודם כל המדרש, ודרכו מגיעים להלכה.

מדרש מקיים - יש הלכה ידועה, ורק עכשיו מחברים את ההלכה הזאת עם חוט לפסוק. כלומר קודם כל יש הלכה, ורק אחרי זה יש מדרש שמקיים אותה.

לרבי ישמעאל היו הלכות לוגיות - ולכן הוא היה יכול להרשות לעצמו ליצור, להשתמש במדרשים יוצרים, כי כשאתה קורא את הפסוק ושומע את ההלכה אתה משתכנע שאכן צריכה להיות כאן הלכה חדשה שנובעת מהפסוק.

¹קישוטים שסופרי סתם הוסיפו לאותיות.

מצד שני, רוב הדרשות הלא הגיוניות של רבי עקיבא הן מדרש מקיים - כי רבי עקיבא יודע שהוא לא יכול לקחת דרשה שהיא לא משכנעת ולהוציא ממנה דרשה חדשה - הוא יודע שזה לא מתקבל ושזה לא משכנע אף אחד.

אף אחד לא התקומם נגד המדרשים של רבי עקיבא, כי הוא לא עצבן אף אחד - המדרשים שלו היו חיזוקים להלכות קיימות.